

Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 88	**Ausgegeben zu Dresden am** 13. November 2026

Inhaltsverzeichnis

13. November 2026	**Gesetz zur Einführung der unabhängigen Polizei-Beschwerde- und Ermittlungsstelle**	**Seite** 2

Gesetz

zur Einführung der unabhängigen Polizei-Beschwerde- und Ermittlungsstelle

vom 13. November 2026

Die Volkskammer hat am 13. November 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Gesetz über Aufgaben, Befugnisse und Verfahren der unabhängigen Polizei-Beschwerde- und Ermittlungsstelle (Polizeibeschwerdestellengesetz – PolBeschStG)

Abschnitt 1
Rechtsstellung und Organisation

§ 1
Rechtsstellung, Anwendungsbereich

(1) Die unabhängige Polizei-Beschwerde- und Ermittlungsstelle bei der Volkskammer (Beschwerdestelle) nach § 98 des Ostdeutschen Polizeivollzugsdienstgesetzes nimmt ihre Aufgaben nach diesem Gesetz wahr. Sie ist eine oberste Landesbehörde mit Sitz in Delitzsch und wird von einer Leiter:in (Leitung) geführt.

(2) Bedienstete im Sinne dieses Gesetzes sind die Beamt:innen und die Tarifbeschäftigten

1. der Polizeidienststellen und der Hochschule nach § 2 Absatz 2 und 3 des Volkspolizeiorganisationsgesetzes sowie der obersten Polizeibehörde, soweit sie dort Angelegenheiten der Volkspolizei oder der Kasernierten Grenzpolizei bearbeiten,
2. der Kasernierten Grenzpolizei.

§ 2
Unabhängigkeit

(1) Die Beschwerdestelle ist in der Ausübung ihres Amtes unabhängig, weisungsfrei und nur dem Gesetz unterworfen. Sie unterliegt keiner Fach- und keiner Rechtsaufsicht.

(2) Die Dienstaufsicht über die Leitung führt die Präsident:in der Volkskammer, soweit die Unabhängigkeit nach Absatz 1 nicht beeinträchtigt wird.

(3) Staatliche Stellen haben jede Einflussnahme auf Entscheidungen der Beschwerdestelle im Einzelfall zu unterlassen.

§ 3
Wahl der Leitung

(1) Die Volkskammer wählt die Leitung auf Vorschlag ihres Präsidiums ohne Aussprache mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder. Die Stelle ist zuvor öffentlich auszuschreiben.

(2) Wählbar ist, wer die Befähigung zum Richteramt besitzt oder über eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung in leitender Funktion in Rechtspflege, öffentlicher Verwaltung, Wissenschaft oder Menschenrechtsschutz verfügt. Nicht wählbar ist, wer in den letzten drei Jahren vor der Wahl Bedienstete:r im Sinne des § 1 Absatz 2 oder Mitglied des Staatsrates war.

(3) Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. Nach Ablauf der Amtszeit führt die Leitung das Amt bis zur Ernennung einer Nachfolge fort.

§ 4
Amtsverhältnis, Unvereinbarkeit, Abberufung

(1) Die Leitung steht in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum Freistaat. Sie wird von der Präsident:in der Volkskammer ernannt.

(2) Die Leitung darf kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder einer Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören.

(3) Die Volkskammer kann die Leitung mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder abberufen, wenn Tatsachen vorliegen, die bei einer Richter:in auf Lebenszeit die Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen würden. Die Leitung ist vorher anzuhören.

§ 5
Personal und Haushalt

(1) Die Personal- und Sachausstattung der Beschwerdestelle ist im Einzelplan der Volkskammer in einem eigenen Kapitel auszuweisen.

(2) Die Bediensteten der Beschwerdestelle werden auf Vorschlag der Leitung ernannt und unterstehen ausschließlich ihren Weisungen. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit weder benachteiligt noch bevorzugt werden. Die Beschwerdestelle soll über eigenes Personal mit Befähigung zum Richteramt, mit kriminalistischer Ermittlungserfahrung und mit

Kenntnissen der Informationstechnik verfügen.

(3) Bedienstete im Sinne des § 1 Absatz 2 können nur mit ihrer Zustimmung und nur dann an die Beschwerdestelle versetzt oder abgeordnet werden, wenn sie in den letzten zwei Jahren keiner Dienststelle angehört haben, deren Bedienstete sie überprüfen sollen.

Abschnitt 2
Aufgaben

§ 6
Aufgaben

Die Beschwerdestelle

1. prüft Beschwerden über polizeiliches Handeln (§ 7),
2. nimmt Eingaben von Bediensteten über innerdienstliche Vorgänge entgegen (§ 8),
3. untersucht Vorfälle von Amts wegen (§ 9),
4. wirkt an Straf- und Disziplinarverfahren mit (§§ 12 und 13),
5. wirkt auf Abhilfe hin und gibt Empfehlungen (§ 14),
6. berichtet der Volkskammer (§§ 17 und 19).

§ 7
Beschwerden

(1) Jede Person kann sich mit einer Beschwerde über ein Fehlverhalten von Bediensteten oder über die Rechtswidrigkeit einer polizeilichen Maßnahme an die Beschwerdestelle wenden. Die Beschwerde ist formfrei und kann anonym erhoben werden.

(2) Die Beschwerde soll innerhalb eines Jahres nach dem Ereignis erhoben werden. Eine später erhobene Beschwerde wird bearbeitet, wenn ein öffentliches Interesse an der Aufklärung besteht.

(3) Von einer sachlichen Prüfung kann abgesehen werden, wenn die Beschwerde offensichtlich unbegründet ist oder ihr Gegenstand bereits abschließend gerichtlich entschieden wurde. Die beschwerdeführende Person ist unter Angabe der Gründe zu unterrichten.

§ 8
Eingaben von Bediensteten

Bedienstete können sich ohne Einhaltung des Dienstweges unmittelbar an die Beschwerdestelle wenden, um auf Rechtsverstöße, Diskriminierung oder sonstige Missstände hinzuweisen.

§ 9
Meldepflicht, Untersuchungen von Amts wegen

(1) Die oberste Polizeibehörde und die Leitung der Kasernierten Grenzpolizei melden der Beschwerdestelle unverzüglich

1. jeden Todesfall und jede schwere Verletzung einer Person im Zusammenhang mit einer polizeilichen Maßnahme oder im polizeilichen Gewahrsam,
2. jeden Schusswaffengebrauch gegen Personen und
3. jede Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Bedienstete wegen einer im Dienst begangenen Straftat gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 leitet die Beschwerdestelle eine Untersuchung ein. Im Übrigen kann sie Untersuchungen von Amts wegen einleiten, wenn ihr Tatsachen bekannt werden, die auf ein erhebliches Fehlverhalten oder strukturelle Mängel hindeuten.

Abschnitt 3
Befugnisse und Verfahren

§ 10
Auskunft, Akteneinsicht, Zutritt

(1) Die Polizeidienststellen, die Hochschule der Volkspolizei (FH), die Kasernierte Grenzpolizei und die oberste Polizeibehörde haben die Beschwerdestelle zu unterstützen. Sie haben ihr insbesondere

1. Auskunft und Stellungnahmen zu erteilen,
2. Einsicht in Akten und elektronische Datenbestände einschließlich Einsatzprotokollen, Funk- und Notrufaufzeichnungen und Aufzeichnungen nach § 57a des Ostdeutschen Polizeivollzugsdienstgesetzes zu gewähren und Kopien zu überlassen,
3. jederzeit, auch unangemeldet, Zutritt zu Dienststellen und Gewahrsamseinrichtungen zu gewähren und
4. die Zuordnung einer Kennzeichnung nach § 13 des Volkspolizeiorganisationsgesetzes zu offenbaren.

(2) Die Pflichten nach Absatz 1 können nur verweigert werden, wenn das zuständige Mitglied des Staatsrates persönlich schriftlich und mit

Begründung erklärt, dass ihre Erfüllung dem Wohl des Bundes oder eines Landes erhebliche Nachteile bereiten würde. Die Beschwerdestelle kann die Volkskammer unterrichten.

(3) Die Einsicht in Akten eines Strafverfahrens richtet sich nach der Strafprozessordnung.

§ 11
Anhörung

(1) Bedienstete sind verpflichtet, auf Verlangen der Beschwerdestelle zu erscheinen und wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen. Mitteilungen an die Beschwerdestelle sind Mitteilungen im dienstlichen Verkehr im Sinne des § 37 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Beamtenstatusgesetzes.

(2) Bedienstete können die Auskunft auf Fragen verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder Angehörige im Sinne des § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung der Gefahr aussetzen würde, wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden oder einem Disziplinarverfahren zu unterliegen. Sie sind hierüber vorher zu belehren und können sich eines Beistands bedienen.

(3) Andere Personen können angehört werden; ihre Mitwirkung ist freiwillig.

§ 12
Verhältnis zu Straf- und Disziplinarverfahren

(1) Ergeben sich zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat, unterrichtet die Beschwerdestelle unverzüglich die Staatsanwaltschaft. Ergeben sich zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für ein Dienstvergehen, unterrichtet sie die für die Einleitung eines Disziplinarverfahrens zuständige Stelle.

(2) Die Beschwerdestelle stimmt ihre Untersuchung mit der Staatsanwaltschaft ab und setzt sie aus, soweit die Staatsanwaltschaft erklärt, dass die Fortführung den Untersuchungszweck des Strafverfahrens gefährden würde; die Aussetzung ist auf das erforderliche Maß zu beschränken.

(3) Die Beschwerdestelle kann die Einleitung eines Disziplinarverfahrens beantragen. Die zuständige Stelle entscheidet innerhalb eines Monats und teilt die Entscheidung mit Gründen mit. Die Beschwerdestelle wird über Fortgang und Ausgang unterrichtet.

§ 13
Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft

(1) Bedienstete der Beschwerdestelle mit kriminalistischer Ausbildung können

durch Rechtsverordnung des Staatsrates nach § 152 Absatz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes zu Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft bestimmt werden. Die Rechtsverordnung ist innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erlassen.

(2) Das zuständige Mitglied des Staatsrates bestimmt durch allgemeine Weisung nach § 147 Nummer 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes, dass die Staatsanwaltschaften in Ermittlungsverfahren gegen Bedienstete in den Fällen des § 9 Absatz 1 Ermittlungsaufträge vorrangig an die Ermittlungspersonen der Beschwerdestelle richten.

§ 14
Abschluss, Empfehlungen

(1) Die Beschwerdestelle schließt eine Untersuchung mit der schriftlichen Feststellung ab, ob die Beschwerde begründet, teilweise begründet, unbegründet oder nicht aufklärbar ist, und kann Empfehlungen aussprechen.

(2) Die betroffene Dienststelle nimmt zu Empfehlungen innerhalb von drei Monaten schriftlich Stellung; folgt sie einer Empfehlung nicht, begründet sie dies.

(3) Die beschwerdeführende Person wird über das Ergebnis unterrichtet, soweit nicht schutzwürdige Interessen Dritter oder ein laufendes Straf- oder Disziplinarverfahren entgegenstehen. Betroffene Bedienstete erhalten vor Abschluss Gelegenheit zur Stellungnahme.

§ 15
Schutz vor Benachteiligung, Vertraulichkeit

(1) Niemand darf wegen einer Beschwerde, Eingabe oder Auskunft gegenüber der Beschwerdestelle benachteiligt werden. Für Bedienstete gelten die §§ 33 bis 37 des Hinweisgeberschutzgesetzes entsprechend.

(2) Die Identität beschwerdeführender oder hinweisgebender Personen darf ohne ihre Einwilligung nur offenbart werden, soweit dies für ein Strafverfahren auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung erforderlich ist.

Abschnitt 4
Datenverarbeitung

§ 16
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Beschwerdestelle darf personenbezogene Daten einschließlich besonderer Kategorien verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Werden Bedienstete der Beschwerdestelle als Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft nach § 13 Absatz 1 tätig, gelten die Strafprozessordnung und das Ostdeutsche Datenschutz-Umsetzungsgesetz.

(2) Daten zu einer Beschwerde oder Untersuchung sind fünf Jahre nach deren Abschluss zu löschen, soweit sie nicht für ein anhängiges gerichtliches, Straf- oder Disziplinarverfahren erforderlich sind; Daten zu offensichtlich unbegründeten Beschwerden ein Jahr nach Abschluss.

(3) Die Kontrolle der Datenverarbeitung obliegt der:dem Ostdeutschen Datenschutzbeauftragten.

Abschnitt 5
Berichtspflichten

§ 17
Jahresbericht

(1) Die Beschwerdestelle legt der Volkskammer jährlich bis zum 31. März einen Bericht über das vorangegangene Kalenderjahr vor und veröffentlicht ihn. Der Bericht enthält mindestens

1. Zahl und Gegenstand der Beschwerden, Eingaben und Untersuchungen von Amts wegen nach Dienststellen und Sachgebieten,
2. die Ergebnisse nach § 14 Absatz 1,
3. festgestellte Rechtsverstöße nach Art des Verstoßes,
4. Zahl und Ausgang der Straf- und Disziplinarverfahren, an denen sie mitgewirkt hat oder über die sie unterrichtet wurde,
5. die Empfehlungen und den Stand ihrer Umsetzung,
6. die Einsatzstatistik nach § 18 mit einer Bewertung und
7. die Fälle des § 10 Absatz 2.

(2) Der Bericht ist so abzufassen, dass kein Rückschluss auf einzelne natürliche Personen möglich ist. Fallgruppen mit weniger als fünf Fällen werden zusammengefasst.

§ 18
Einsatzstatistik

(1) Die oberste Polizeibehörde und die Leitung der Kasernierten Grenzpolizei übermitteln der Beschwerdestelle jährlich bis zum 31. Januar eine nicht personenbezogene Statistik über das Vorjahr, insbesondere über

1. die Zahl der Einsätze nach Einsatzanlässen,
2. die Anwendung unmittelbaren Zwangs nach Zwangsmitteln, einschließlich des Gebrauchs von Schusswaffen und Distanzelektroimpulsgeräten,
3. Festnahmen und Ingewahrsamnahmen,
4. Verletzungen von Personen und von Bediensteten im Zusammenhang mit polizeilichen Maßnahmen,
5. Aktivierungen und Ausnahmen nach § 57a des Ostdeutschen Polizeivollzugsdienstgesetzes und
6. Ausnahmen von der Kennzeichnung nach § 13 Absatz 3 des Volkspolizeiorganisationsgesetzes.

(2) Einzelheiten der Erhebung regelt das für die Volkspolizei und die Kasernierte Grenzpolizei zuständige Mitglied des Staatsrates im Einvernehmen mit der Beschwerdestelle durch Verwaltungsvorschrift.

§ 19
Unterrichtung der Volkskammer

Die Beschwerdestelle kann der Volkskammer jederzeit Sonderberichte vorlegen. Die Leitung hat das Recht, im für Inneres zuständigen Ausschuss und im Petitionsausschuss zu ihren Berichten gehört zu werden. Der Petitionsausschuss kann ihr Petitionen zur Untersuchung zuweisen.

Abschnitt 6
Schlussbestimmungen

§ 20
Geschäftsordnung, Evaluation

(1) Die Beschwerdestelle gibt sich eine Geschäftsordnung, die das Verfahren einschließlich Fristen und des Umgangs mit anonymen Hinweisen näher regelt. Die Geschäftsordnung ist zu veröffentlichen.

(2) Das Verfahren wird drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes durch eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung evaluiert; der Bericht wird der Volkskammer zugeleitet.

(3) Die Personalausstattung ist auf Grundlage des ersten vollen Jahresberichts nach diesem Gesetz zu überprüfen.

Artikel 2
Änderung des Ostdeutschen Polizeivollzugsdienstgesetzes

§ 98 des Ostdeutschen Polizeivollzugsdienstgesetzes vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. November 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 86 S. 2) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 98
Unabhängige Polizei-Beschwerde- und Ermittlungsstelle

Der Freistaat Ostdeutschland unterhält bei der Volkskammer eine unabhängige Polizei-Beschwerde- und Ermittlungsstelle. Ihre Rechtsstellung, Aufgaben, Befugnisse und ihr Verfahren richten sich nach dem Polizeibeschwerdestellengesetz.“

Artikel 3
Überleitung

(1) Die nach § 98 des Ostdeutschen Polizeivollzugsdienstgesetzes in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung eingerichtete Stelle besteht als Beschwerdestelle nach dem Polizeibeschwerdestellengesetz fort.

(2) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes amtierende Leitung bleibt bis zum Ablauf ihrer Amtszeit im Amt. Eine vor Inkrafttreten erfolgte Wahl wird auf die Wiederwahl nach § 3 Absatz 3 Satz 2 des Polizeibeschwerdestellengesetzes angerechnet.

(3) Die bestehende Geschäftsordnung gilt fort, bis sie an dieses Gesetz angepasst ist, längstens sechs Monate nach seinem Inkrafttreten.

(4) § 9 Absatz 1 und § 18 des Polizeibeschwerdestellengesetzes sind auf Vorfälle und Zeiträume ab Inkrafttreten dieses Gesetzes anzuwenden.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2026 in Kraft.

Dresden, den 13. November 2026

Dr. Karl Honecker
Der STAATSPRÄSIDENT